

한국전력공사 상임감사위원

시정·징계(주의) 요구

제 목 : [1] 자녀돌봄휴가 목적 외 사용

관 계 부 서 : 함안의령지사

조 치 부 서 : 경남본부

내 용

1. 업무개요

2022년 5월 이후 함안의령지사 직원 19명은 자녀돌봄휴가를 총 88일 사용하였고, 1인당 평균 4.6일 사용하였다.

[표 1] 함안의령지사 자녀돌봄휴가 사용 현황('22.5~'25.10)

구분	1일 이하	2일~5일	6일 이상	합계
인원(명)	3	9	7	19

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규칙」 제30조 10항에 따르면 질병, 사고, 노령, 육아 등 가족돌봄이 필요한 경우 연간 10일 이내 무급 휴가를 사용할 수 있고, 자녀돌봄 목적인 경우 세칙에서 정하는 바에 따라 연간 최대 3일의 유급휴가를 사용할 수 있다.

「취업관리시행세칙」 제5조 7항에 따르면 아래 [표 2]의 경우와 같이 자녀

를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 해당 직원의 자녀(미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정한다)수에 1을 더한 일수까지 연간 유급휴가 일수로 한다.

[표 2] 자녀돌봄휴가 사용 기준

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 어린이집, 유치원, 학교의 휴업·휴원·휴교 및 그 밖에 준하는 사유(개학연기, 온라인수업 등)로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식행사 또는 교사와 상담하는 경우3. 미성년자 또는 장애인인 자녀·손자녀의 병원진료(건강검진, 예방접종 포함)에 동행하는 경우4. 병원입원, 가정돌봄 필요 등 질병, 사고 등의 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우(미성년자 또는 장애인 자의 경우에 한함) |
|---|

ERP시스템 내 근태 ONE-STOP 신청 화면의 자녀돌봄휴가 사용안내에 따르면 자녀돌봄휴가를 사용할 경우 [표 3]의 증빙서류를 필수로 첨부하여야 한다.

[표 3] 자녀돌봄휴가 사용 시 증빙서류 첨부 기준

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 행사 참석시 : 학부모 알림장, 가정통신문 등- 병원 진료시 : 진료확인서, 병원영수증 등(사전첨부 불가시 사후 추가첨부)- 코로나19관련 : 서식에 관계없는 휴원, 또는 휴교 증빙자료 |
|---|

「취업관리시행세칙」 제22조에 따르면 제30조의 특별휴가, 제30조의2의 질병휴가 및 규칙 제51조의 휴직을 사용 중인 직원이 규칙 제11조 제3호의 영리업무 금지의무를 위반하거나 신청 사유와 다르게 사용하는 등 그 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 ‘특별휴가 및 휴직의 목적 외 사용’이라 하고, 제23조에 따라 직원은 특별휴가 및 휴직을 목적 외로 사용하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

함안의령지사 ♠♠▶은 [표 4]와 같이 2022년 5월부터 감사일까지 자녀 학교에서 시행하는 학부모 상담, 공개수업 등에 참석하기 위해 학교 가정통신문을 증빙으로 첨부하여 총 7일의 자녀돌봄휴가를 사용하였다.

[표 4] ♠♠▶ 자녀돌봄휴가 사용내역('22.5~'25.10)

순번	휴가일자	사용목적	증빙		
			종류	일자	제목
1	익명화	학교방문 및 상담	가정통신문	익명화	1학기 학부모 상담주간 운영안내
2		행사참석	가정통신문		2022학년도 2학년 추계현장학습 안내
3		행사참석	가정통신문		학부모를 위한 맞춤 진학 상담 안내
4		학부모참관 공개수업	가정통신문		학부모참관 공개수업 안내
5		졸업식 참석	가정통신문		2023학년도 졸업장 수여식 안내문
6		졸업식 참석	가정통신문		2023학년도 제58회 졸업식 안내
7		교육과정설명회 참석	가정통신문		2025학년도 1,2학년 교육과정 설명회 안내

그런데 ♠♠▶이 자녀돌봄휴가 신청 시 첨부했던 증빙 서류와 학교 공식 홈페이지 내 공지사항 및 가정통신문 게시판에 게시된 문서를 비교한 결과, 아래 [표 5]와 같이 자녀돌봄휴가 사용 총 7일 중 5일은 증빙 서류에 기재된 행사 일자와 학교에서 발행한 가정통신문에 기재된 행사 일자가 불일치하였고, 1일은 해당 행사를 시행하지 않았음을 확인하였다.

[표 5] 자녀돌봄휴가 증빙 일자 불일치 내역

순번	휴가일자	사용목적	행사일자		비고
			증빙	학교 홈페이지	
1	익명화	학교방문 및 상담	익명화	익명화	불일치
2		행사참석			불일치
3		행사참석			불일치
4		학부모참관 공개수업			불일치
5		졸업식 참석			불일치
6		졸업식 참석			일치
7		교육과정설명회 참석			불일치

[그림] . ◀. ●◻. 가정통신문 비교

익명화	
익명화	
증빙	학교 홈페이지

그림과 같이 ♠♣▶이 증빙으로 첨부한 가정통신문의 행사 일자와 학교에서 발행한 가정통신문의 행사 일자가 다른 이유를 확인한 결과, ♠♣▶은 연간 사용할 수 있는 자녀돌봄휴가 잔여일이 남아 있어, 이를 소진하기 위하여 자녀가

다니는 학교 홈페이지 게시판의 가정통신문 한글파일을 다운받아 행사일자를 본인이 원하는 일자로 수정하였고, 개인 휴식의 목적으로 휴가를 사용하였다고 답변하였다.

♠♣▶은 의무 사용연차를 [표 6]과 같이 매년 4일에서 최대 17일까지 이월하고 있어 연차휴가가 부족한 상황이 아님에도 추가로 휴가를 사용하기 위해 사문서를 위조하였고, 특별휴가를 목적 외로 사용하는 등 직원으로서 성실의 의무를 위반하였으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

[표 6] ♠♣▶ 연차 사용 내역

(단위: 일)

순번	사용시작일	사용종료일	구분	총일수	사용일수	잔여일수
1	익명화	익명화	의무사용연차	21	5	16
			이월연차	17	17	0
2	익명화	익명화	의무사용연차	22	18	4
			이월연차	16	16	0
3	익명화	익명화	의무사용연차	22	21.5	0.5
			이월연차	4	3.5	0.5

한편 직상위자인 ◀◁●(現 퇴직)은 자녀돌봄휴가 결재 시 2건은 증빙 위조 과정에서 ♠♣▶이 일자와 요일을 착오로 기재하여 실제 휴가일과 증빙의 행사일자 및 요일이 달랐음에도 이를 면밀히 확인하지 않고 승인하였으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

경남본부장은

- ① 특별휴가를 목적 외 사용하여 성실의무를 위반한 직원에게 ‘징계’를 처분하여 주시기 바라고, (징계)
- ② 자녀돌봄휴가 사용 적정성 검토를 소홀히 한 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ③ 목적 외로 사용한 자녀돌봄휴가를 연차휴가로 대체하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자]

함안의령지사 □◀☎☎

대 리 ♠ ♡ ▶ (징계)

함안의령지사 □◀☎☎ (現 퇴직)

부장대우 ◀ ◁ ◎ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 1	-	징 계 1 주 의 1	함안의령지사	경남본부